

Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma

Reglas de uso del servicio, obligaciones del usuario,
propiedad intelectual, pagos, limitaciones de
responsabilidad y jurisdicción aplicable.

Aurora AI Studio S.A.S.

OCTUBRE 2025

1. Aceptación de los Términos

El acceso y uso de la plataforma Aurora AI Studio, sus APIs, paneles y cualquier producto incluido en el servicio, implica la aceptación plena e irrevocable de los presentes Términos y Condiciones de Uso. Si el usuario no está de acuerdo con cualquiera de las cláusulas, deberá abstenerse de utilizar el servicio. La aceptación se manifiesta al crear la cuenta, al hacer clic en la casilla de aceptación durante el onboarding o al consumir cualquiera de las APIs del servicio. Si el usuario actúa en representación de una persona jurídica, declara contar con las facultades suficientes para vincular contractualmente a la entidad.

Los Términos conviven con la Política de Privacidad, la Política de Reembolsos, el Procedimiento de Respuesta a Incidentes y el Aviso de Uso Aceptable, los cuales se incorporan por referencia. En caso de conflicto entre documentos, prevalecerá el orden de prelación siguiente: (i) orden judicial o requerimiento legal; (ii) Términos y Condiciones; (iii) Política de Privacidad; (iv) demás documentos operativos. Cualquier excepción pactada por escrito con un cliente requiere firma de un representante legal de Aurora AI Studio.

2. Definiciones

Término	Definición
Plataforma	El conjunto de productos SaaS ofrecidos por Aurora AI Studio, incluyendo RAG Studio, Chat API, Embeddings API y Fine-Tuning.
Usuario	Persona natural o jurídica que crea una cuenta y utiliza la plataforma.
Cuenta	Espacio personalizado asociado a credenciales únicas donde se administran proyectos, API keys y consumos.
API Key	Token secreto emitido por la plataforma que autentica las llamadas a las APIs.
Contenido del Usuario	Documentos, prompts, respuestas y cualquier material cargado o generado por el usuario en la plataforma.
Plan	Paquete de uso contratado, con cuotas, precios y condiciones específicas.

3. Registro de Cuenta y Responsabilidades

Para utilizar la plataforma, el usuario debe crear una cuenta proporcionando información veraz, completa y actualizada. La cuenta es personal e intransferible; el usuario es responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales y de cualquier actividad realizada con su cuenta. Aurora AI Studio permite la creación de usuarios adicionales y roles dentro de una organización, pero el administrador de la cuenta original responde por las acciones de los usuarios invitados.

Toda comunicación realizada a través del correo electrónico registrado se considera notificación válida al usuario.

El usuario se obliga a: (i) notificar de inmediato cualquier uso no autorizado de su cuenta o compromiso de credenciales; (ii) mantener actualizada la información de facturación y contacto; (iii) no compartir su API Key públicamente ni embeberla en código cliente expuesto; (iv) utilizar la plataforma conforme a los usos aceptados descritos en la sección 5; (v) cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables al contenido que cargue o procese. El incumplimiento de estas obligaciones podrá motivar la suspensión o terminación de la cuenta sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

4. Licencia de Uso de la Plataforma

Aurora AI Studio otorga al usuario una licencia personal, no exclusiva, intransferible, revocable y mundial para acceder y utilizar la plataforma conforme a los Términos y al Plan contratado, durante la vigencia del contrato. La licencia incluye el derecho de: (i) invocar las APIs dentro de las cuotas del Plan; (ii) cargar documentos para construir bases de conocimiento RAG; (iii) consumir los modelos de lenguaje y embeddings disponibles en el catálogo; (iv) integrar las respuestas generadas en aplicaciones propias del usuario, bajo su responsabilidad. La licencia no incluye el derecho de revender, sublicenciar, distribuir ni crear productos competidores directos basados en la plataforma sin autorización expresa.

5. Usos Aceptables y Prohibidos

El usuario se compromete a utilizar la plataforma únicamente con fines lícitos y respetando los derechos de terceros. La siguiente lista enuncia, de manera no taxativa, los usos prohibidos. La inobservancia podrá motivar la suspensión inmediata de la cuenta y, según la gravedad, la terminación del contrato.

- Generar, almacenar o difundir contenido que vulnere derechos de autor, secretos comerciales, datos personales sin consentimiento o cualquier derecho de terceros.
- Utilizar la plataforma para generar contenido malicioso, phishing, ingeniería social, exploits o cualquier material destinado a causar daño informático.
- Realizar ingeniería inversa, descompilar, extraer modelos o intentar reconstruir los pesos de los modelos subyacentes a partir de las respuestas obtenidas.
- Realizar ataques de denegación de servicio, escaneos de vulnerabilidades o pruebas de penetración no autorizadas por escrito.
- Circunstancias de abuso de cuota mediante creación de múltiples cuentas para evadir límites del Plan (multi-account abuse).
- Utilizar la plataforma para tomar decisiones automatizadas con impacto significativo en personas físicas (crédito, empleo, salud) sin supervisión humana calificada.

6. Propiedad Intelectual

El usuario conserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre el Contenido del Usuario que cargue a la plataforma, incluyendo documentos, prompts y datasets. Aurora AI Studio no adquiere ningún derecho de propiedad sobre dicho contenido; únicamente obtiene una licencia no exclusiva, mundial y temporal limitada al plazo necesario para ejecutar las inferencias solicitadas y prestar el servicio. Las respuestas generadas por los modelos son propiedad del usuario en la medida en que deriven sustancialmente de su Contenido; las respuestas genéricas se licencian al usuario bajo una licencia libre de uso, modificación y distribución.

La plataforma, los modelos subyacentes, el código fuente, las marcas, los logotipos y la documentación técnica son propiedad exclusiva de Aurora AI Studio o de sus licenciantes y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables. Queda prohibida la reproducción total o parcial de estos elementos sin autorización previa y por escrito. El usuario no podrá retirar, ocultar ni alterar los avisos de propiedad intelectual que aparezcan en la interfaz o en las respuestas generadas.

7. Pagos y Facturación

El acceso a la plataforma se sujeta al Plan contratado, cuyas tarifas, cuotas y condiciones se publican en la página de precios. Los pagos se procesan de manera mensual anticipada para los planes base, y por consumo medido para los servicios de API. Las facturas se emiten electrónicamente dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al facturado y se ponen a disposición en el panel de facturación. Los impuestos aplicables (IVA, retenciones) se calculan conforme a la jurisdicción del usuario. La mora en el pago por más de diez (10) días hábiles podrá motivar la suspensión temporal del servicio sin necesidad de requerimiento previo. Los reembolsos se rigen por la Política de Reembolsos.

8. Limitación de Responsabilidad

La plataforma se ofrece "tal cual" y "según disponibilidad". Aurora AI Studio no garantiza que el servicio sea ininterrumpido, libre de errores o que los resultados generados sean exactos, completos o aptos para un propósito específico. Los modelos de lenguaje pueden producir respuestas incorrectas, sesgadas o fabricadas (alucinaciones); el usuario debe revisar las respuestas antes de utilizarlas en cualquier contexto crítico. En ningún caso Aurora AI Studio responderá por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos ni daños consecuentes; la responsabilidad total acumulada se limita al monto pagado por el usuario en los tres (3) meses inmediatamente anteriores al evento generador.

9. Terminación

El usuario podrá terminar el contrato en cualquier momento desde el panel de la cuenta, con efecto al cierre del período facturado. Aurora AI Studio podrá terminar el contrato inmediatamente ante incumplimiento grave de los Términos, uso prohibido de la plataforma, mora superior a treinta (30) días o por decisión de discontinuar el servicio con preaviso de noventa (90) días. A la terminación, se desactivarán las API keys, se restringirá el acceso y se aplicará el plazo de conservación y supresión previsto en la Política de Privacidad.

10. Ley Aplicable y Jurisdicción

Los presentes Términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia será dirimida ante la jurisdicción ordinaria de la ciudad de Bogotá D.C., renunciando las partes a cualquier otro fuero. El usuario podrá acudir previamente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos habilitados por Aurora AI Studio (conciliación extrajudicial, mediación tecnológica) cuya información se publica en el centro de ayuda. La versión en español de los Términos prevalece sobre cualquier traducción.